

LES ÉTAPES DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

1. Statuts

Ils définissent les règles de fonctionnement de la société. Les statuts sont un outil essentiel, auquel il faut porter une attention toute particulière pendant vos démarches. La rédaction des statuts est sans doute la formalité la plus importante lorsque vous montez votre SCI. Les mentions à prévoir sont :

- Forme de la société
- Identité des associés
- Dénomination sociale et nom commercial
- Objet social
- Siège social
- Montant du capital social
- Durée de la société
- Apports des associés
- Désignation du gérant
- Règles des AG
- Ouverture et fermeture de l'exercice social
- Clauses d'associés et pacte

Peut être rédigé personnellement ou par un avocat fiscaliste.

2. Pacte d'associés

Il permet d'anticiper les situations susceptibles de compromettre la bonne entente entre les associés ou de prévoir les règles en cas de départ/décès d'un associé. Il existe différents clauses :

- Forme de la société
- Clause d'indivisibilité
- Clause relative au droit de vote
- Clause de confidentialité
- Clause de non-concurrence
- Clause de cession de titres
- Clause de préemption
- Clause de conséquence en cas de décès

Il représente un acte extra-statutaire non obligatoire, mais vivement conseillé.

Emeline Siron

3. Capital social

Il correspond à la somme des apports en nature ou en numéraire réalisés par les associés de la SCI. En échange, ils reçoivent des parts sociales.

- Ouvrir un compte bancaire
- Virer le capital inscrit dans le projet des statuts en fonction de ses parts
- Recevoir l'attestation de dépôt des fonds

Il n'y a pas de montant minimum de capital social en SCI. Toutefois, celui-ci impactera potentiellement la confiance des banques par rapport à votre implication financière pour l'obtention de crédit immobilier.

4. Annonce légale

Formalité de création de la SCI qui assure la publicité de la démarche. La publication informe les tiers de la naissance de la société.

- Choisir un Journal d'Annonces Légales du département où se situe le siège social
- Remplir les informations demandées (dénomination sociale, sigle, forme juridique, capital social, adresse...)
- Obtenir l'avis de parution indispensable

C'est une démarche obligatoire. Pas d'annonce = pas de SCI. Le tarif est d'environ 200€.

5. Bénéficiaires effectifs

Établir une liste des bénéficiaires effectifs de la société et l'enregistrer au registre des bénéficiaires effectifs (RBE). C'est une démarche des autorités pour lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le terrorisme.

- Remplir le formulaire MBE
- Désigner uniquement les personnes physiques, si personnes morales sont associées, il faut indiquer le nom des personnes physiques qui détiennent > 25%
- Effectuer les démarches sur infogreffe.com

Le tarif est d'environ 25€.

Emeline Siron

6. Dossier d'immatriculation

Constituer le dossier d'immatriculation complet pour la création de la société. Les éléments suivants sont demandés :

- Exemple original des statuts daté et signé par le gérant
- Attestation de parution du Journal d'Annonces Légales
- Déclaration de non-condamnation du gérant
- Justificatif du siège social
- Copie des cartes d'identité des associés
- Déclaration des bénéficiaires effectifs
- Formulaire rempli M0

7. Greffe

Envoyer le dossier COMPLET au greffe pour obtenir l'immatriculation de la SCI. C'est la naissance officielle ! Vous êtes les heureux parents ! Vous pouvez utiliser la procédure :

- Par courrier postal au greffe du Tribunal de Commerce
- Vous déplacer directement sur les lieux
- Immatriculer la SCI en ligne via la plateforme juridique infogreffe.com

C'est à cette étape que vous devriez avoir le choix de l'imposition de la SCI (IR ou IS). Une fois le dossier complet validé, vous recevrez le certificat d'immatriculation KBIS.

Emeline Siron